



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 252 del 02/10/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di chiusura immediata di un esercizio di vendita condotto abusivamente

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento *****del Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme (acquisito al protocollo comunale *****), elevato a carico di ***** al quale viene contestata la violazione degli artt. 7 c. 2, e 22 del D. Lgs. 114/1998, perche' quale titolare dell'omonima ditta con P. Iva n. ***** , avviava ed esercitava l'attività di esercizio di vicinato (minimarket), in un locale ubicato in ***** in assenza di segnalazione certificata d'inizio attività al Comune;

Considerato che:

- il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", all'art. 65, rubricato "Esercizi di vicinato", al comma 1 dispone: "L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
- il D. Lgs. 114/1998, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 22, rubricato "Sanzioni e revoca", al comma 6 dispone: "In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita";

Accertato che:

- *****non ha presentato al SUAP del Comune di Lamezia Terme, alcuna segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 per come prescritto dalla normativa vigente;
- da verifica nella banca dati dell'Agenzia dell'Entrate, è emerso che la P. Iva ***** in capo alla ditta ***** risulta cessata con decorrenza 06/09/2026;
- l'impresa individuale pur essendo iscritta al Registro Imprese ***** , risulta inattiva;

Ritenuto ricorrono le condizioni per ordinare l'immediata cessazione dell'attività di vendita esercitata nei locali ubicati in ***** , stante la conduzione abusiva della stessa;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilit  o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonch  del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.241 del 30/09/2026;

Visti e richiamati:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 59/2010;
- il D. Lgs. 114/1998;
- il DPR n. 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al*****
*****l'immediata cessazione dell'attivit  di vendita
condotta abusivamente nei nei locali ubicati in ***** e
la contestuale chiusura al pubblico dell'esercizio di vicinato.

AVVERTE CHE

- in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento si procedera' con la chiusura coatta dell'attivit , mediante l'apposizione di sigilli, senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge (art. 650 c.p., art. 5 del TULPS);
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- contro il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento, al

- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, all'Ufficio Entrate comunali, alla Camera di Commercio di Catanzaro, per l'eventuale seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Lamezia Terme, lì 02/10/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO